

DOCUMENTO ESTRATÉGICO PARA TOMADORES DE DECISIONES: PANEL 8

Diversificación de la Matriz de Financiación: De la Dependencia de Transferencias a la Captura de Valor y Precios Públicos

1. RESUMEN EJECUTIVO (Executive Snapshot)

Colombia posee una de las arquitecturas normativas más avanzadas de América Latina en captura de valor del suelo (Ley 388 de 1997), pero presenta una de las tasas de implementación más bajas debido a fallas de **gobernanza fiscal intermedia**. El problema central no es la ausencia de leyes, sino la brecha entre la existencia normativa y la operatividad institucional. La hoja de ruta para la alta gerencia propone romper la dependencia de las fuentes tradicionales (tributos, transferencias y deuda) mediante un portafolio diversificado que incluya **plusvalía regulatoria, contribución de valorización, venta de derechos de construcción** y la activación de **precios públicos** con lógica de rentabilidad. Este cambio exige la integración estructural entre las carteras de Hacienda y Planeación para que el ordenamiento territorial deje de ser una declaración y se convierta en una herramienta financiera operativa.

2. HOJA DE RUTA EXHAUSTIVA: DOBLE VÍA ESTRATÉGICA

A. Eje Interno: Integración Hacienda-Planeación e Implementación de Instrumentos

- **Problema:** Los técnicos de planeación diseñan POT que no se financian, mientras los de hacienda cobran impuestos que no se vinculan a proyectos visibles.



- **Acción Ejecutiva:**

- **Institucionalización de Planes Financieros de Mediano Plazo (PFMP):** Proyectar las tres categorías de financiación (recursos propios, captura de valor y fuentes alternativas) en un horizonte de **12 años** para garantizar continuidad más allá de los ciclos electorales.
- **Activación de la "Cuota de Administración":** Fortalecer el predial mediante actualización catastral masiva, presentándolo pedagógicamente como la base recurrente para mantener bienes públicos.
- **Implementación de Precios Públicos:** Realizar inventarios de activos ociosos (inmuebles, maquinaria, servicios técnicos) para cobrar tarifas remunerativas que permitan **rentabilidad** y no solo recuperación de costos.
- **Selección Técnica de Instrumentos:** Aplicar **plusvalía regulatoria** en zonas de expansión y **valorización** en zonas consolidadas para asegurar la certidumbre del recaudo y la viabilidad del project finance.

B. Eje Externo: Guías Metodológicas y Fortalecimiento Nacional

- **Problema:** La mayoría de los municipios carece de la capacidad técnica para estructurar instrumentos complejos, profundizando la brecha con las ciudades capitales.
- **Acción Ejecutiva:**
 - **Guía Nacional de PFMP:** Solicitar al Ministerio de Hacienda y al DNP un manual estandarizado que integre la captura de valor en la planeación financiera territorial.
 - **Seguridad Jurídica en Precios Públicos:** Utilizar la jurisprudencia validada por el Consejo de Estado (casos Cúcuta y Risaralda) para blindar los actos administrativos de cobro frente a nulidades.
 - **Ventanilla de Asistencia Técnica:** Crear un programa de formación en project finance territorial para equipos de municipios intermedios.



3. ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA CON EL CONGRESO (Cross-Panel Synergy)

La diversificación de fuentes alternativas es el eje conector del financiamiento del desarrollo:

- **Con Panel 7 (Infraestructura):** Se complementa la lógica de **titularización del predial futuro** con la **venta de derechos adicionales de construcción** para el cierre financiero de obras estructurantes.
- **Con Panel 3 (Impuesto Predial):** La captura de plusvalías y valorizaciones depende críticamente de un **catastro actualizado** y de la percepción del impuesto como una contraprestación por servicios.
- **Con Panel 13 (Modernización):** La implementación de instrumentos complejos requiere una **transformación administrativa** que integre datos de Planeación y Hacienda en sistemas interoperables.
- **Con Panel 2 (Marcos Normativos):** La necesidad de actualizar la **Ley 388 de 1997** para clarificar los procedimientos de gestión y financiación que hoy son genéricos.

4. LIENZO EMAP (ELIMINAR, MEJORAR, AGREGAR, POTENCIAR)

Análisis de alcance basado en la brecha entre potencialidad legal y realidad operativa.

- **ELIMINAR — Silos Administrativos:** Suprimir la desarticulación entre las secretarías de Hacienda y Planeación en la proyección de inversiones del POT.
- **ELIMINAR — Discontinuidad Política:** Evitar que el cambio de alcalde interrumpa la aplicación de instrumentos de largo plazo (valorización/plusvalía).
- **MEJORAR — Percepción Ciudadana del Predial:** Posicionar el impuesto como una "cuota de administración" de la copropiedad ciudadana.
- **MEJORAR — Capacidad Técnica de Ejecución:** Superar la autonomía nominal (tener la potestad pero no el saber-hacer) mediante asistencia técnica.



- **AGREGAR — Precios Públicos con Rentabilidad:** Implementar cobros por uso de activos estatales que permitan generar excedentes para reinversión.
- **AGREGAR — PFMP a 12 años:** Incluir por obligatoriedad la proyección de captura de valor en los marcos fiscales territoriales.
- **POTENCIAR — Venta de Derechos de Construcción:** Crear mercados de capacidad edificatoria administrados por el Estado para financiar espacio público.
- **POTENCIAR — Diferenciación Territorial de Instrumentos:** Usar plusvalía para expansión y valorización para consolidación según el ciclo del suelo.

5. ALERTAS Y RIESGOS PARA EL TOMADOR DE DECISIONES

- **Riesgo de Desigualdad Territorial:** Existe el peligro de una **fractura a dos velocidades**: ciudades capitales que innovan y autofinancian su desarrollo frente a municipios rurales dependientes del centro.
- **Alerta de Incertidumbre en Plusvalía:** A diferencia de la valorización, el recaudo por plusvalía es incierto (depende del mercado y licenciamiento) y **no puede usarse como garantía para créditos** inmediatos.
- **Riesgo Político de Resistencia:** La falta de vinculación entre el cobro y obras visibles puede reactivar el populismo tributario que quiebra los ciclos de valorización.

6. INDICADORES CLAVE DE SEGUIMIENTO (KPIs)

- **Índice de Diversificación:** Porcentaje de ingresos propios provenientes de instrumentos de captura de valor y precios públicos vs. impuestos tradicionales.
- **Tasa de Implementación del POT:** Proporción de obras del programa de ejecución con fuente de financiación de suelo definida y activa.



-
- **Crecimiento del Recaudo Propio:** Evolución porcentual del predial e ICA bajo estrategias de gestión deliberada (Referencia: Medellín subió **95%** predial y **145%** ICA en 10 años).
 - **Sostenibilidad de Activos:** Relación entre ingresos por precios públicos vs. costo de mantenimiento de los bienes fiscales rentabilizados.

